

【法官后语】

目前，在司法实践中，基于超龄人员工伤保险赔付的争议问题，主要有以下几点：

一、超龄人员与用人单位之间用工关系的争议

对于超龄人员与用人单位之间用工关系的认定，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十二条规定，用人单位与其招用的已经依法享受养老保险待遇或者领取退休金的人员发生用工争议而提起诉讼的，人民法院应当按劳务关系处理。该条规定确立了以是否已经依法享受养老保险待遇或领取退休金作为双方劳务关系成立与否的标准，但该条只明确了已享受养老保险待遇或领取退休金的人员与用人单位之间的法律关系，对于达到法定退休年龄的劳动者没有依法享受基本养老保险待遇的超龄人员与用人单位之间的法律关系并未提及。所以在实践中对于上述情形还存在争议，需结合其他法律规定来判断用工关系。

二、超龄人员是否应按照工伤保险标准进行赔付问题

目前在实务中对超龄人员是否应按照工伤保险标准进行赔付问题裁判的依据主要有以下几条：一是根据最高人民法院行政审判庭先后发布的批复，即《最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，应否适用〈工伤保险条例〉请示的答复》；二是依据《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见(二)》第二条。从上述批复及规定可以看出将超过法定退休年龄人员纳入工伤认定范畴，是基于对我国社会现状中超过法定退休年龄人员广泛就业的现实情况综合考量的结果。因此，在支持超龄劳动者工伤认定的立场下，法官在审理过程中基本会引用上述规定。

三、超龄劳动者是否享受一次性伤残就业补助金待遇的问题

目前，在司法实践中关于超龄劳动者是否享受一次性伤残就业补助金待遇的问题，不同的地域或者法官也存在差异，一是以退休年龄为准，即超过退休年龄，则推定为不再享有一次性伤残就业补助金。例如，根据《四川省工伤保险条例》第三十五条中的规定：“距法定退休年龄不足五年的，一次性伤残就业补

助金按照年龄每增加一周岁递减支付。”二是以达到退休年龄并按月领取养老金作为条件，例如，《天津市工伤保险若干规定》第二十九条中规定，工伤职工解除劳动(聘用)合同或者终止劳动(人事)关系时，已达到法定退休年龄并符合按月领取养老金条件的，不支付一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金。三是以是否办理退休手续作为条件，例如，《辽宁省工伤保险实施办法》第三十九条第二款规定，“五级至十级伤残职工达到法定退休年龄并办理退休手续的，不享受一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金……”，从该规定可以看出必须满足达到法定退休年龄并办理退休手续两个条件。四是支持一次性伤残就业补助金赔付，该赔付不以年龄作为标准，认为根据《工伤保险条例》第一条的规定，工伤保险的目的是一种保障制度，一次性伤残就业补助金是对劳动者因工受伤后的补偿，只要认定用人单位应按照工伤保险标准进行赔付，其就有权获得一次性伤残就业补助金，并不以其年龄及是否已领取养老金为条件。

编写人：四川省三台县人民法院 赵青海 姚倩倩

提供劳务者受害责任纠纷当属侵权责任纠纷， 应以填补损害为宗旨

——阿某、祖某诉张某提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆生产建设兵团焉耆垦区人民法院(2021)兵0203民初662号民事判决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告：阿某、祖某

被告：张某

【基本案情】

2021年4月21日，张某（甲方）与艾某、阿某（乙方）签订《雇佣合同》，主要约定“甲方从2021年5月1日聘用乙方放羊，聘用期为一年；甲方承担乙方的吃住；乙方2人的月薪共计3500元”等内容。2021年7月19日，艾某在山上骑马赶羊过程中，从马背上坠落，一条腿拴在绳子上被马拖行，后从马上跌落在地。阿某2发现后进行照顾，后辗转联系上被告张某，张某上山将艾某送至医院，经检查已经身亡。案涉马匹系他人所有，脾气不好。

2021年6月12日，张某为艾某购买了个人人身意外伤害保险。艾某身亡后，阿某出具了书面说明“同意获得某保险公司理赔金作为补偿”，保险公司支付了300000元理赔款。2021年7月22日，张某向艾某的哥哥微信转账10000元用以办理丧葬事宜。2021年7月19日，艾某身亡后，阿某不再为张某放羊，但张某向其支付了7月份全部劳务费。

2018年12月12日，艾某与努某离婚，婚生子祖某（2017年11月29日出生）由努某抚养。2019年12月18日，艾某与阿某结婚，双方无子女。艾某的父母分别于2019年7月11日、2010年10月9日去世。

【案件焦点】

1. 死者与被告之间应如何承担责任；2. 原告主张的各项损失有无事实及法律依据，是否应以填补损害为宗旨。

【法院裁判要旨】

新疆生产建设兵团焉耆垦区人民法院经审理认为：依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，提供劳务者受害责任纠纷当属侵权责任纠纷，应以填补损害为宗旨，因此，对于人身受到伤害的提供劳务者而言，无论通过哪种

渠道获得救济，只要最终能够弥补损失即可。虽然接受劳务者不是涉案保险合同利益的直接享有者即被保险人，无权以自己的名义直接请求保险公司给付保险金，但是根据公平原则，接受劳务者出资为提供劳务者购买人身意外伤害保险的目的即是确保提供劳务者在遭受意外伤害时及时获得赔偿，减轻或者免除自己的赔偿责任。

新疆生产建设兵团焉耆垦区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千一百九十二条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十五条、第十七条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条、第五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、被告张某于本判决生效之日起五日内赔偿原告阿某各项经济损失299315.36元；

二、驳回原告阿某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

一、死者与被告之间应如何承担责任

提供劳务者受害责任纠纷是指个人之间存在劳务关系的前提下，提供劳务的一方因劳务活动自身受到伤害的，在提供劳务一方向接受劳务一方主张损害赔偿时，由双方根据各自的过错程度承担相应的民事责任。如今随着经济高速发展，劳务关系也更加普遍，但由于无安全措施、未开展安全扇骨营的情况时有发生，因此，无论是作为提供劳务一方还是作为接受劳务一方，都应承担相应责任。作为提供劳务者要强化风险防范意识，严格按照规定提供劳务，同时应当注意提升自身劳动技能和安全保障意识，避免意外的发生；作为接受劳务者应尽到安全管理义务，为提供劳务者提供足够的安全保障措施，在雇请工人从事一定危险性工作时，应当对提供劳务者进行岗前技能及安全教育等培训，

确保安全防范措施到位，从源头上预防事故发生。本案中，艾某与张某签订有《雇佣合同》，再结合案外人阿某2的询问笔录可以确定艾某是在赶羊过程中坠马身亡的。张某作为接受劳务者和雇佣合同的受益者，应当对提供劳务者尽到安全教育及提示义务，即便按其在庭审中陈述的山区不适宜骑马放羊，其也未提供证据证实向艾某进行告知，故应当对艾某在提供劳务过程中身亡造成的损失承担主要责任。艾某骑的系他人的马，且该马脾气不好，艾某作为成年人对其危险性应有认知，其未对自身安全尽到合理注意义务，导致坠马身亡，存在一定过错，应适当减轻张某的赔偿责任。结合双方过错程度，本案酌定艾某承担35%的责任，张某承担65%的责任。

二、原告主张的各项损失有无事实及法律依据，是否应以填补损害为宗旨

为了规避案件当事人恶意通过诉讼进行营利性活动，损害赔偿的基本目的在于填补被侵权人所受到的损害，对于损害赔偿原则上应依据填平原则进行处理。本案中，双方均同意适用新疆维吾尔自治区的相关赔偿标准计算损失，死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费均按照标准计算，交通费无票据由法院酌定，精神损害赔偿金原告诉求合理予以支持。且该案中，张某为艾某购买人身意外伤害保险，其目的是减轻、分散自己的责任，且原告阿某也同意将理赔款作为补偿，因此张某所应承担的赔偿金数额是从张某应当承担的支付比例范围内的赔偿金总额减去保险理赔款后的数额。

编写人：新疆生产建设兵团焉耆垦区人民法院 夏依旦·米吉提

提供劳务者受害责任案件中单位接受劳务者与自然人
提供劳务者责任主体及过错责任的认定

—— 盛某诉甲大学、某物业服务公司提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

新疆生产建设兵团第八师中级人民法院(2024)兵08民终211号民事判
决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 盛某

被告(上诉人): 甲大学

被告(被上诉人): 某物业服务公司

【基本案情】

2022年7月4日, 甲大学(甲方)与某物业服务公司(乙方)签订《甲大学楼宇管理服务外包采购项目合同》(东区、南区)一份, 双方约定甲方将甲大学部分楼宇保洁、楼管服务业务整体对外招标, 乙方为中标方, 按照国家相关法律法规、部门规章及规范性文件与技术标准的要求, 甲方与乙方经自愿平等协商一致, 制定本服务外包合同。服务区域: 东区一栋六号学生宿舍、东五号学生宿舍、东三交流中心3号楼、东四交流中心博士楼、东一号文学楼、东二号艺术楼、体育馆、经管学院楼。服务内容为: 楼宇大门、地面、卫生间、楼梯、扶手、电梯、窗户、内墙、墙裙、踢脚线、配电箱、宣传栏、消防设施、

公共教室、公共桌椅及楼外玻璃墙等，楼宇周围5米之内的基础保洁，楼宇四周自行车的规范摆放。服务费用和支付方式：按月计算，平均每月服务费132066.66元，每年总服务费1584800元。乙方的主要义务·……乙方负责选派和组织员工为甲方提供服务，依法为员工发放工资和支付相关待遇并依法缴纳各项社会保险费用……本案所涉及的东区4号宿舍楼保洁和楼宇管理服务包含在上述服务范围内。盛某系某物业服务公司选派为甲大学提供服务的员工。

2023年2月15日下午，某物业服务公司安排盛某在甲大学东区4号楼外铲雪。盛某完成上述任务后，甲大学工学部宿舍管理员齐甲安排盛某从事东区4号楼室内挂窗帘工作，双方约定，每间房挂一副窗帘为6元。在开始工作前，齐甲叮嘱盛某在挂窗帘时要有人扶着，盛某应允。甲大学没有为盛某配备挂窗帘踩踏设施设备，盛某通过脚踩窗台的方式挂窗帘，并没有找他人扶着。18时许，盛某在独自挂装东区4号宿舍楼128室窗帘时，不慎从窗台上摔倒在地面上并受伤。由于身体疼痛无法动弹，遂向在附近工作的同事张甲打电话求救。张甲到场后，将盛某扶起来送至宿舍。后盛某打车到甲医院检查，经诊断，盛某左侧胸关节分离；左肱骨向斜上位移，肱骨头外侧见数条骨折线。原告委托某司法鉴定所对其伤残等级程度、误工期、护理期、营养期、后续诊疗费进行鉴定。鉴定意见：(1)被鉴定人盛某左侧肱骨近端骨折、左肩关节脱位致左侧肩关节功能部分丧失的损伤已构成十级伤残；(2)被鉴定人盛某左侧肱骨近端骨折，行手术内固定治疗，后期可行内固定物取出术，需后续医疗费用约为10000元；(3)需误工期为270日，护理期为90日，营养期为90日(包括后续取出骨折内固定所需三期时限)。

【案件焦点】

盛某与甲大学是劳务关系还是劳动关系。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区石河子市人民法院经审理认为：行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。被侵权人对损害的发生存在过错的，

可以减轻侵权人的责任。根据本案查明的事实，甲大学工学部宿管员齐甲安排某物业服务公司选派为甲大学提供保洁服务的盛某从事本职工作以外的在甲大学室内悬挂窗帘的工作，并约定每副窗帘悬挂费6元。因齐甲系甲大学员工，其安排盛某挂窗帘系履行甲大学的职务行为，且盛某挂窗帘的劳务费最终由甲大学支付，故甲大学与盛某之间形成雇佣合同关系。

盛某在发生此次事故之前为甲大学挂过窗帘，具有一定的工作经验，且盛某作为完全民事行为能力人对自己独自挂窗帘的安全性，应当有一定的预见力，盛某在工作过程中不慎摔倒，显然有主观上的疏忽，其未尽到对自身安全的审慎注意义务，亦存在过错，可以减轻甲大学的责任。甲大学未能提供证据证明其已尽到合理限度内的管理义务，存在过错。结合当事人的过错程度，法院对盛某受伤的损害后果，酌情确定由甲大学对盛某的损失负60%的责任，盛某应自行负40%的责任为宜。

因盛某受伤系在履行甲大学雇佣期间安排的工作中所致，某物业服务公司对盛某的此次受伤没有过错，盛某要求某物业服务公司在本案中承担责任的诉讼请求，法院不予支持。因盛某后续治疗费尚未发生，其可在实际发生后另行主张。

新疆维吾尔自治区石河子市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百九十一条、第一千一百九十二条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条、第五条之规定，作出如下判决：

一、被告甲大学于本判决生效之日起十五日内赔偿并给付原告盛某损失107101.36元；

二、被告甲大学于本判决生效之日起十五日内赔偿并给付原告盛某精神损害抚慰金3000元；

三、驳回原告盛某要求被告某物业服务公司在本案中承担责任的诉讼请求。

甲大学不服一审判决，提起上诉。

新疆生产建设兵团第八师中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

提供劳务者受害责任分为个人之间建立的劳务关系和个人与非个人之间形成的劳务关系两种。本案则属于个人与非个人之间形成的劳务关系。

一、个人与非个人之间形成劳务关系的主要情形

1. 个人向劳务用工单位提供临时性劳务的。劳务双方没有建立劳动关系的合意，劳务内容具有临时性且并非用工单位的主营业务组成部分，故双方之间并不构成劳动关系，应为劳务关系。

2. 达到、超过法定退休年龄的劳动者被用工单位聘用的情况。劳动者退休后依法享受养老保险待遇或领取退休金，不再属于劳动法意义上的劳动者。用工单位招用已经达到、超过法定退休年龄或已经享受养老保险待遇或领取退休金的人员，则与之形成劳务关系，而非劳动关系。

3. 依法未被确认劳动关系的其他情形。提供劳务者主张与用工单位间存在劳动关系而申请工伤认定，但经法定程序未确认为劳动关系的，可主张与用工单位建立劳务关系要求单位承担损害赔偿责任。

4. 对于在工程建设施工过程和其他合同中，存在多轮承包、发包转手关系的，人民法院在审理具有该类型案件过程中，依据当事人申请或依职权追加相关当事人一并审理为妥，以便查清各方当事人之间的法律关系，避免遗漏必要诉讼主体。本案中，原告根据被告甲大学单位的工作人员临时安排从事为被告甲大学挂窗帘劳务，原告与被告甲大学之间形成临时性的劳务关系。

二、对提供劳务受到损害的事实认定问题

提供劳务者受到损害的情形包括：(1)在从事日常工作过程中受到损害；(2)在从事接受劳务方指定的临时性工作中受到损害；(3)在工作环境中接触有害因素而造成损害；(4)紧急情况下，虽然未经接受劳务方指示但为接受方利益，在所从事的工作中受到损害；(5)在工作时间和区域内或者在工作结束

后的合理时间内，因工作原因诱发疾病导致死亡；(6)乘坐接受劳务方安排的交通工具往返工作地点途中遭受损害；(7)在接受劳务方安排的住宿地遭受火灾、爆炸等意外伤害；(8)因工作原因或者接受劳务方原因与他人发生纠纷而被他人侵害的。通过本案查明的事实，我们认为，原告系在从事接受劳务者被告甲大学指定的临时性工作过程中受到的损害。

三、自然人与非个人之间劳务关系适用的归责原则

自然人与非个人劳务关系中的归责原则，根据现行《中华人民共和国民法典》的规定，存在较大争议。在审判实践中存在两种观点，一种观点认为，与个人劳务关系适用的归责原则无异，在非个人劳务关系中同样适用过错责任归责原则，以提供劳务者的一般过错进行过失相抵，进而判定接受劳务方的责任比例。另一种观点认为，对于非个人劳务关系的责任，应当适用无过错责任原则，即在提供劳务者因劳务遭受损害的，由接受劳务者一方承担全部赔偿责任。笔者认为，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条第一款规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。根据该条规定，除与用人单位建立劳动关系的工作人员之外的其他工作人员即为单位从事劳务的人员，该工作人员与单位之间建立了非个人之间的劳务关系。在审判实践中，人民法院在处理非个人劳务关系的提供劳务者受害责任纠纷中，目前应当适用无过错的归责原则，首先由用工单位对提供劳务者因劳务受到的损害承担赔偿责任。若提供劳务者在提供劳务过程中存在故意或重大过失的，则可以减轻或免除用工单位的赔偿责任。本案中，法院根据本案查明的事实，依照相关法律规定判决由存在重大过错的原告自行承担40%的责任，接受劳务者的被告甲大学承担60%的责任。

编写人：新疆维吾尔自治区石河子市人民法院 杜世成

六、义务帮工的认定与责任承担

33

侵权人的继承人明确放弃继承，不承担民事责任，
但侵权人的遗产在处置时应当按照义务帮工人
受害责任比例赔偿造成的损失

—— 李某诉兰某、某村村委会义务帮工人受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省来凤县人民法院(2023)鄂2827民初2530号民事判决书

2. 案由：义务帮工人受害责任纠纷

3. 当事人

原告：李某

被告：兰某、某村村委会

第三人：唐甲、唐乙、唐丙、唐丁、唐戊、唐己

【基本案情】

2021年11月14日上午，唐A、张A夫妇(已经死亡)雇请兰某及颜甲和李某为其伐树砍柴。根据分工，兰某自己带油锯伐树，颜甲负责搬运树木，李某负责修剪树枝。在伐树作业过程中，兰某砍伐的树木倒下砸伤李某。李某受

伤后被送到甲医院住院治疗22天，后因伤势好转出院后又在乙医院继续治疗。李某在甲医院、乙医院住院医疗费共计11820.33元。李某于2022年2月向某鉴定中心对自己的伤残等级及误工期、护理期、营养期申请司法鉴定。该中心鉴定意见为：(1)李某胸部损伤不构成残疾，Th3、Th4 二椎体压缩性骨折(压缩性均达1/3)伤残等级为八级；(2)李某伤后误工期为150日、伤后护理期为60日、伤后营养期为60日(均自2021年11月14日起计算)。用去鉴定费2100元。

李某诉称其与颜甲、兰某等给唐A 夫妇砍树伐木，每天每人工资100元，但不能举证证明。

唐A 与张A 死亡后，李某因其赔偿问题不能得到解决，遂以唐A、张A 的子女即唐甲等及兰某为被告向法院起诉，庭审中唐甲等均表示没有继承唐A、张A 的遗产，也明确表示放弃继承唐A、张A 的遗产。2022年12月20日，李某向法院撤诉，法院裁定准许李某撤诉。2023年9月6日，李某再次诉于法院，要求兰某、某村村委会向原告赔偿住院期间的医疗费等损失共计195491.13元并承担本案的诉讼费用。

另查明，死者唐A、张A 生前在距离某村村委会不远处修建一栋砖墙瓦面的房子三间，但未办理任何建房手续。原、被告及第三人均没有证据证明死者唐A、张A 还有其他遗产，也没有证据证明第三人唐甲等已经继承了唐A、张A 的任何遗产。

【案件焦点】

李某的损失由谁赔偿。

【法院裁判要旨】

湖北省来凤县人民法院经审理认为：本案中，唐A、张A 雇请李某，双方形成劳务关系，因没有证据证明唐A、张A 给李某等支付工资，应认定李某与兰某等为义务帮工。李某在义务帮工中受伤，唐A、张A 作为接受劳务者理应承担相应民事赔偿责任。虽然李某系兰某所砍树倒下致伤，但兰某也系义务帮

